



訴願決定書

案 號： 1141021331
要 旨： 因違反空氣污染防制法事件提起訴願
發文日期： 民國 114 年 12 月 17 日
發文字號： 新北府訴決字第 1142020817 號
相關法條： 訴願法 第 79 條
行政罰法 第 18、5 條
空氣污染防制法 第 24、63、83、96 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1141021331 號

訴願人 黃○裕

送達代收人 何○怡 律師

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反空氣污染防制法事件，不服原處分機關民國 114 年 8 月 15 日新北環稽字第 1141627937 號函併附同日新北環稽字第 20-114-080015 號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人於本市○○區○○路○段 10 巷 12 號建築物（下稱系爭工廠）內，以水性塗料、皮革鞣製機與噴塗設備，從事天然皮革（牛皮）之染色及加工作業，核屬改制前行政院環境保護署（下稱環保署）民國（下同）100 年 12 月 19 日環署空字第 1000109769E 號公告第 2 批第 2 類應申請設置、變更及操作許可之固定污染源（皮革整製程序）。原處分機關於 113 年 6 月 17 日 16 時許派員至系爭工廠稽查，發現訴願人於系爭工廠從事天然皮革（牛皮）之染色及加工作業，惟未領有固定污染源設置及操作許可證即逕行設置及操作，已違反空氣污染防制法第 24 條第 1 項、第 2 項規定，原處分機關爰依空氣污染防制法第 63 條後段及公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第 3 條規定，以 113 年 10 月 4 日新北環稽字第 1131957268 號函併附同日新北環稽字第 20-113-100001 號裁處書（下稱原裁處書），裁處訴願人新臺幣（下同）160 萬元罰鍰。訴願人不服，提起訴願，案經本府訴願審議委員會作成訴願駁回之決定（114 年 2 月 4 日新北府訴決字第 1132278012 號函檢送案號 1131101439 號訴願決定書），訴願人仍表不服，向臺北高等行政法院提起行政訴訟，原處分機關於 114 年 7 月 30 日參加準備程序庭後（訴願人 114 年 8 月 21 日撤回起訴），重新審視相關事證，爰依行政罰法第 5 條規定撤銷原裁處書，並重新開立 114 年 8 月 15 日新北環稽字第 1141627937 號函併附同日新北環稽字第 20-114-080015 號裁處書（下稱系爭裁處書），裁處訴願人 96 萬元罰鍰。訴願人不服，提於 114 年 9 月 15 日提起本件訴願，並據原處分機關檢卷答辯到府。茲摘敘訴辯意旨於次：

一、訴願意旨略謂：

（一）系爭工廠於 108 年間已因訴願人身體健康不佳而無法運動及對外營業，目前主要作倉庫及住家使用，而原處分機關於 113 年 6 月 17 日派員到系爭工廠稽查時，現場確實並未作業。原本設備均閒置工廠內，因工廠未辦理登記，

故未申請停業程序。後為維持生計，打算從事皮革製成品之貿易買賣，因此採購鞣製完成之少量皮革（非天然皮革）作為裁切打樣，是以，訴願人並非從事原處分機關所指環保署公告應申請設置、變更及操作許可之固定污染源（皮革整製程序）。

- （二）原處分機關僅以 113 年 6 月 17 日稽查稱現場有各色水性塗料（8 桶）、皮革鞣製機（4 座）及噴塗設備、殘漆、廢皮革等，認為訴願人從事皮革染色及加工作業，顯屬妄斷。原處分機關以工廠內早期作業殘留之痕跡、舊機器設備推論訴願人從事皮革染色作業，實屬臆測，訴願人僅從事皮革裁切。另原處分機關以訴願人工廠無設立資料，無從認定於 86 年 2 月 21 日前已設立之固定污染源，從嚴認定，亦有違誤。
- （三）公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則，最低基數 $A=6$ 不分情節輕重，造成個案顯然過苛之處分，逾越處罰之必要程度而違反比例原則。本案依照原處分內容係就設置污染源之行為裁處，訴願人並未有操作之行為，與 111 年 4 月 18 日環署空字第 1111044388 號函規範之情形不同，本案應再予減輕。況空氣污染防制法第 96 條第 1 項規定，並不包括本件第 24 條規定，環保署擴大將未經合法登記或許可之污染源逕行操作者一律作為不得減輕裁罰之基準，亦有違反裁罰準則第 3 條第 5 項之規定，及違反法律保留之違法等語。

二、答辯意旨略謂：

- （一）本局於事實欄所述時間、地點進行稽查，查獲訴願人所屬廠區從事天然皮革（牛皮）之染色及加工作業，惟未取得固定污染源設置及操作許可證即逕行設置，此有稽查紀錄及錄影採證照片等附卷可稽，本局據以處分，洵屬有據。
- （二）原處分機關於 113 年 6 月 17 日派員前往系爭工廠稽查時，於廠內垃圾桶發現廢皮革（D-1699）及工作台上發現擺放數張天然皮革（牛皮），並於噴塗設備區域查獲數桶噴塗顏料及大量漆渣殘留，並查現場器具及皮革鞣製機內大量廢水殘留，且現場亦擺放數桶染料用於上色，並依 113 年 6 月 16 日監視器明顯拍攝訴願人以水桶裝集染料廢水並推運至大窠溪傾倒排放之行為，另系爭工廠廠區內查獲數桶塗料桶係訴願人於 113 年 3 月 19 日向○○化工有限公司購入進貨，查該公司於原處分機關稽查日（113 年 6 月 17 日）之前，於 113 年度有數次對訴願人銷售皮革塗料之紀錄，因此，訴願人所稱，實難可採。
- （三）訴願人陳稱：「…屬於第 6 批次應申請固定污染源設置與操作許可證者…」，查環保署公告之第 6 批第 2 類公私場所應申請設置、變更及操作許可之固定污染源（皮革整理程序）之適用對象為「已設立固定污染源」，即指第 6 批公私場所應申請設置、變更及操作許可之固定污染源公告日（86 年 2 月 11 日）之前設置之固定污染源，系爭工廠迄今未取得工廠設立許可，且亦未提供相關資料佐證污染源係屬公告前已設立固定污染源，故原處分機關認定屬環保署公告之第 2 批第 2 類公私場所應申請設置、變更及操作許可之固定污染源（皮革整製程序；適用對象：新設及變更固定污染源），並無違誤。
- （四）本局依裁罰準則審酌訴願人之違規情節、應受責難程度及所生影響等情，並依裁罰準則第 3 條第 2 項附表二為加重及減輕裁罰事項之權重後，酌予計算罰鍰金額為 96 萬元，並無違誤，並無訴願人所指有一律最低採取 $A=6$ 及違反行政罰法第 18 條第 1 項與裁量過當等情事。

(五) 訴願人所屬工場屬未登記之工廠，且訴願人於廠內從事天然皮革（牛皮）之染色加工作業，為未經合法登記或許可之污染源（皮革整製程序），屬未依本法第 24 條規定申請及取得之許可證者，符合空污法第 96 條第 1 項所稱情節重大之情形，自無「公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」附表二應減輕裁罰事項（三）規定之適用。綜上，本案違規事證明確，本局裁處並無不合，建請維持原處分等語。

理 由

- 一、按空氣污染防制法第 83 條規定：「本法所定之處罰，除另有規定外，在中央由行政院環境保護署為之；在直轄市、縣（市）由直轄市、縣（市）政府為之。」，空氣污染防制法施行細則第 27 條規定：「本法第 83 條所定之處罰機關如下：…二、執行本法第 58 條至第 65 條…之處罰，由直轄市、縣（市）主管機關為之。…。」。本府 109 年 2 月 14 日新北府環秘字第 1090218367 號公告：「主旨：本府關於空氣污染防制法…環境教育法…所訂主管機關權限，劃分予本府環境保護局執行，…。」。準此，本案原處分機關為有權限處分之機關。
- 二、再按空氣污染防制法第 24 條第 1 項及第 2 項規定：「公私場所具有經中央主管機關指定公告之固定污染源，應於設置或變更前，檢具空氣污染防制計畫，向直轄市、縣（市）主管機關或中央主管機關委託之機關申請及取得設置許可證，並依許可證內容進行設置或變更（第 1 項）。前項固定污染源設置或變更後，應檢具符合本法相關規定之證明文件，向直轄市、縣（市）主管機關或經中央主管機關委託之機關申請及取得操作許可證，並依核發之許可證內容進行操作（第 2 項）。」、第 63 條規定：「公私場所未依第 24 條第 1 項或第 2 項規定取得許可證，逕行設置、變更或操作者，處新臺幣 2 萬元以上 1 百萬元以下罰鍰；其違反者為工商廠、場，處新臺幣 10 萬元以上 2 千萬元以下罰鍰，並命停工及限期申請取得設置或操作許可證。」。。
- 三、另按環保署 108 年 1 月 10 日環署空字第 1070107824 號函略以：「…說明：一、查空氣污染防制法…中所稱公私場所，包括工商廠場及非工商廠場。工商廠場係指從事營利、工商活動行為或須經目的事業主管機關核准始得設立之公私場所，如公司、工廠（場）及商業場所等…。」、環保署 100 年 12 月 19 日環署空字第 1000109769E 號公告：「主旨：公告『第 1 批至第 8 批公私場所應申請設置、變更及操作許可之固定污染源』，並自即日生效…公告事項：一、第 1 批至第 8 批公私場所應申請設置、變更及操作許可之固定污染源，如附表。二、本次公告應申請設置、變更及操作許可之固定污染源，各批次公告日前已設立者，應依各批次公告應申請之期限申請操作許可；各批次公告日後新設或變更者，應於設置、變更或操作前，依規定申請許可。各批次公告日期，如下：…（二）第 2 批公私場所應申請設置、變更及操作許可之固定污染源公告日期為：中華民國 83 年 5 月 25 日。…。」，及附表規定如下：
- 四、復按公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第 2 條規定：「本準則適用於公私場所之固定污染源違反本法時應處罰鍰之裁罰。」、第 3 條規定：「違反本法各處罰條款，除本法另有規定者外，以罰鍰裁罰公式計算應處罰鍰，…（第 1 項）。前項罰鍰裁罰公式如下：罰鍰額度＝A x B x C x D x (1+E) x 罰鍰下限（第 2 項）。…各級主管機關裁處時，除依前 4 項規定計算應處罰鍰額度外，並應依行政罰法第 18 條第 1 項規定，審酌違反本法上義務行為應受責難程度及所生影響，並得考量受處分者之資力，予以論處（第 5

項)。」，環保署 111 年 4 月 18 日環署空字第 1111044388 號函略以：「主旨：未依規定取得固定污染源操作許可證而逕行操作者，不適用『公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則』附表二之二、(三)所列應減輕裁罰事項…。」。

五、卷查訴願人於系爭工廠以水性塗料、皮革鞣製機與噴塗設備，從事天然皮革(牛皮)之染色及加工作業，核屬環保署 100 年 12 月 19 日環署空字第 1000109769E 號公告第 2 批第 2 類應申請設置、變更及操作許可之固定污染源(皮革整製程序)。原處分機關於 113 年 6 月 17 日 16 時許派員至系爭工廠稽查，發現訴願人於系爭工廠從事天然皮革(牛皮)之染色及加工作業，惟未取得固定污染源設置及操作許可證即逕行設置操作，此有原處分機關稽查紀錄(稽查紀錄編號：04E113048003)及現場採證照片等影本附卷可稽，訴願人違規事實，應堪認定。原處分機關認訴願人為工商廠場，已違反空氣污染防制法第 24 條第 1 項及第 2 項規定，依空氣污染防制法第 63 條後段及公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第 3 條附表 1 及附表 2 規定，計算本案違規情節之罰鍰額度(摘錄)如下表：

六、原處分機關以系爭裁處書裁處訴願人 96 萬元罰鍰，依據前揭條文規定，洵屬有據。

七、查皮革整製業雖屬環保署 100 年 12 月 19 日環署空字第 1000109769E 號公告第 6 批第 2 類應申請設置、變更及操作許可之固定污染源(皮革整製程序)，然係以第 6 批公私場所應申請設置、變更及操作許可之固定污染源公告日(86 年 2 月 11 日)前已設立之固定污染源為適用對象，系爭工廠迄今未取得工廠設立許可，且亦未提供相關資料證明系爭工廠係屬於 86 年 2 月 11 日前已設立之固定污染源，原處分機關認定系爭工廠屬於環保署公告之第 2 批第 2 類公私場所應申請設置、變更及操作許可之固定污染源(皮革整製程序；適用對象：新設及變更固定污染源)，並無違誤。

八、復查原處分機關於 113 年 6 月 17 日派員前往系爭工廠稽查時，發現系爭工廠內垃圾桶有廢皮革及工作台上發現擺放數張天然皮革(牛皮)，並於噴塗設備區域查獲數桶噴塗顏料及大量漆渣殘留，並查現場器具及皮革鞣製機內大量廢水殘留，且現場亦擺放數桶染料用於上色，並依 113 年 6 月 16 日監視器明顯拍攝訴願人有以水桶裝集染料廢水並推運至大窠溪傾倒排放之行為，另系爭工廠廠區內查獲數桶塗料桶係訴願人於 113 年 3 月 19 日向○○化工有限公司購入進貨，原處分機關並查得於 113 年 1 月 1 日起至 113 年 6 月 17 日(原處分機關稽查日)止，該公司有數次對訴願人銷售皮革塗料之紀錄。因此，綜合前開事實予以判斷，難謂系爭工廠已無生產製造之情形。

九、另查公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第 3 條附表 2、應減輕裁罰事項(三)規定：「違規日前 3 年內首次違反本法規定，且未涉及本法第 96 條第 1 項規定之情節重大情形」，又空氣污染防制法第 96 條第 1 項第 1 款規定之情節重大情形係指未經合法登記或許可之污染源，違反本法之規定而言，再依環保署 111 年 4 月 18 日環署空字第 1111044388 號函釋，未依規定取得固定污染源操作許可證而逕行操作者，不適用公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第 3 條附表 2、應減輕裁罰事項(三)之規定。查系爭工廠為未經合法登記或許可之污染源，有空氣污染防制法第 96 條第 1 項第 1 款規定之情節重大情形，與公私場所固定污染源

違反空氣污染防治法應處罰鍰額度裁罰準則第 3 條附表 2、應減輕裁罰事項（三）規定不符，訴願人雖於 113 年 6 月 17 日前未有違反空氣污染防治法規定之紀錄，然原處分機關以訴願人之行為有空氣污染防治法第 96 條第 1 項第 1 款規定之情形，而依前揭規定及環保署 111 年 4 月 18 日環署空字第 1111044388 號函釋未予減輕，並無違誤；另原處分機關裁罰時已審酌訴願人之違規情節、應受責難程度及所生影響等情，並依裁罰準則第 3 條第 2 項附表二為加重及減輕裁罰事項之權重，並無違行政罰法第 18 條第 1 項與裁量過當，是訴願人所述，尚非可採。從而，原處分機關以系爭裁處書裁處訴願人 96 萬元罰鍰，於法並無不合，原處分應予維持。

十、綜上論結，本件訴願為無理由，依訴願法第 79 條第 1 項規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕（公出）

委員 陳立夫（代理）

委員 陳明燦

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 李永裕

委員 羅承宗

委員 董鈺琪

委員 林泳玲

委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 114 年 12 月 17 日

相關圖表：附表.PDF